

**Политика
конфиденциальности и обработки
персональных данных общества
с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ ЭКСТ»**

1. Общие положения

1.1. Политика обработки персональных данных разработана в целях соблюдения в Обществе с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭКСТ» (далее по тексту «Общество») законодательства Российской Федерации и учитывает требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ и нормативно-правовых актов в области персональных данных, действующих на территории Российской Федерации.

1.2. Политика обработки персональных данных распространяется на все операции, совершаемые Обществом с персональными данными с использованием средств автоматизации или без их использования.

Политика обработки персональных данных определяет порядок работы (сбора, обработки, использования, хранения и т. д.) с персональными данными и гарантии конфиденциальности сведений.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с «15» января 2024 года.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения сотрудниками Общества с даты вступления в силу.

Используемые термины:

персональные данные: любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); информация: сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; оператор: государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; обработка персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; автоматизированная обработка персональных данных: обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники; предоставление персональных данных: действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; распространение персональных данных: действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; блокирование персональных данных: временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных); уничтожение персональных данных: действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в

результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; обезличивание персональных данных: действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; информационная система персональных данных: совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2. Принципы и цели обработки персональных данных

2.1. Общество, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку персональных данных ее работников и других субъектов персональных данных, в т.ч. не состоящих с Обществом в трудовых отношениях.

2.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Общества и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных в Обществе осуществляется на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных законных целей;
- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. В Обществе принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обеспечиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.3. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях:

- обеспечения соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Организации;
- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы;

- регулирования трудовых отношений с работниками Общества (содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества);
- предоставления работникам Общества и членам их семей дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования, медицинского обслуживания и других видов
- социального обеспечения;
- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных;
- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;
- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества;
- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения деятельности Общества;
- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Общества, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;
- в иных законных целях.

3. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Обществе

3.1. В Обществе обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

- работники Общества и его подразделений, кандидаты для приема на работу;
- контрагенты Общества и их представители;
- иные субъекты персональных данных (для реализации целей обработки, указанных в Политике).

4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе. Функции Общества при осуществлении обработки персональных данных

4.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных в настоящей Политике.

4.2. Общество при осуществлении обработки персональных данных:

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области персональных данных;
- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Обществе;
- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты персональных данных в Обществе;
- осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных работников;
- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных;
- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных Обществом не осуществляется.

5. Цели сбора персональных данных

5.1. Персональные данные обрабатываются Обществом в следующих целях:

- заключение с субъектами персональных данных любых договоров и их дальнейшего исполнения;
- обратная связь с субъектами персональных данных, в том числе обработка их запросов и обращений;
- ведение кадровой работы и организации учета работников Общества, регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений;
- привлечение и отбор кандидатов на работу в Компанию;

- формирование статистической отчетности;
- осуществление хозяйственной деятельности;
- осуществление иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество законодательством Российской Федерации.

6. Условия обработки и получение персональных данных

6.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

6.2. Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. В целях внутреннего информационного обеспечения Общество может создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, год и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

6.5. Доступ к обрабатываемым в Обществе персональным данным разрешается только работникам, занимающим должности предусматривающие осуществление обработки персональных данных (за исключением общедоступных и (или) обезличенных персональных данных).

6.6. Персональные данные субъекта персональных данных получают непосредственно от него.

Общество вправе получать персональные данные субъекта персональных данных от третьих лиц только при наличии письменного субъекта или в иных случаях, прямо предусмотренных в законодательстве.

6.7. Общество не вправе требовать от субъекта персональных данных представления информации о политических взглядах, религиозных или философских убеждений, расовой и национальной принадлежности, интимной жизни.

6.8. Субъект персональных данных представляет Обществу достоверные сведения о себе. Общество проверяет достоверность сведений, сверяя данные, представленные субъектом персональных данных, с имеющимися у него документами.

6.9. При изменении персональных данных субъект персональных данных письменно уведомляет Общество о таких изменениях в разумный срок, не превышающий 5 (пять) дней.

6.10. По мере необходимости Общество истребует у субъекта персональных данных дополнительные сведения. Субъект персональных данных представляет требуемые сведения и в случае необходимости предъявляет документы, подтверждающие достоверность этих сведений.

7. Хранение персональных данных. Контроль за соблюдением требований по защите персональных данных

7.1. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7.2. Анкета субъекта персональных данных хранится в его личном деле. В личном деле также хранится вся информация, которая относится к его персональным данным.

7.3. Личные дела и личные карточки субъекта персональных данных хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные по страницам. Личные дела и личные карточки находятся в специально отведенном месте, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа.

7.4. Персональные данные субъекта могут также храниться в электронном виде в локальной компьютерной сети.

7.5. Организация и осуществление внутреннего контроля за соблюдением подразделениями Общества законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, установки/смены паролей доступа к электронным базам данных обеспечивается лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе.

7.6. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области персональных данных, а так же за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных в подразделениях Общества возлагается на их руководителей.

7.7. Доступ к персональным данным субъекта персональных данных имеет соответствующее должностное лицо Общества, уполномоченное на работу с персональными данными в Обществе. Доступ специалистов других отделов к персональным данным субъектов осуществляется на основании письменного разрешения, выдаваемого руководителем.

7.8. Копировать и делать выписки из персональных данных субъектов разрешается исключительно в служебных целях при наличии соответствующего письменного разрешения руководителя.

7.9. При осуществлении хранения персональных данных Общество использует базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации.

8. Действия с персональными данными, способы их обработки и использование персональных данных

8.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также

осуществление любых иных действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими способами:

- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
- смешанная обработка персональных данных.

8.3. Обработка персональных данных осуществляется Обществом при условии получения согласия субъекта персональных данных (далее - Согласие), за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда обработка персональных данных может осуществляться без такого Согласия.

8.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает Согласие свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях Согласие оформляется в письменной форме.

8.5. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия Согласия или отзыв Согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

8.6. Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления, направленного в адрес Общества любым допустимым способом.

8.7. Общество при обработке персональных данных принимает или обеспечивает принятие необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

9. Передача персональных данных

9.1. Информация, относящаяся к персональным данным, может быть предоставлена государственным органам в порядке, установленном федеральным законом.

9.2. Общество не вправе предоставлять персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом или Политикой на получение информации, относящейся к персональным данным, Общество обязано отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче информации.

9.4. Персональные данные субъекта могут быть переданы представителям субъекта персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том объеме, в каком это необходимо для выполнения указанными представителями их функций.

9.5. Общество обеспечивает ведение журнала учета выданных персональных данных, в котором регистрируются запросы, фиксируются сведения о субъекте персональных данных, лице, направившем запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления об отказе в предоставлении персональных данных, а также отмечается, какая именно информация была передана.

10. Права субъектов персональных данных

10.1 Субъекты персональных данных имеют право на:

- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Обществе;
- доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- отзыв согласия на обработку персональных данных;
- принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
- обжалование действия или бездействия Общества, осуществляемого с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд;
- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Гарантии конфиденциальности персональных данных

11.1. Информация, относящаяся к персональным данным, является служебной тайной и охраняется законом.

11.2. Субъект персональных данных вправе требовать полную информацию о своих персональных данных, об их обработке, использовании и хранении.

11.3. В случае разглашения персональных данных субъекта без его согласия он вправе требовать от Общества разъяснений.

12. Заключительные положения

12.1. Все отношения, касающиеся обработки персональных данных, не получившие отражения в настоящей Политике, регулируются положениям законодательства Российской Федерации.

12.2. Общество имеет право вносить изменения в настоящую Политику.